



PUTUSAN

Nomor 12013 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Anak:

Nama : **DANIEL PARULIAN SIMBOLON alias ACEH;**
Tempat Lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/9 Januari 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Kelapa, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 25 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak atas nama DANIEL PARULIAN SIMBOLON alias ACEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 12013 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Anak untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 8 Play warna hitam dengan IMEI 1 354471222503646 dan IMEI 2 354471222503653;

- 5 (lima) kg bawang merah;

- 5 (lima) cabai merah;

Dikembalikan kepada Saksi Tingkos Dumaria Siregar;

- 1 (satu) buah bon/faktur pembelian bawang merah dan cabai merah;
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek Robot;
- 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 8 Play warna hitam dengan IMEI 1 354471222503646 dan IMEI 2 354471222503653;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbg tanggal 26 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DANIEL PARULIAN SIMBOLON alias ACEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada ANAK DANIEL PARULIAN SIMBOLON alias ACEH oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian bawang merah dan cabai merah;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek Robot;
 - 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 8 Play warna hitam dengan IMEI I 3544712225048 dan IMEI II 354471222503653;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 12013 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 8 Play warna hitam IMEI I 3544712225048 dan IMEI II 354471222503653;
- 5 (lima) kg bawang merah;
- 5 (lima) kg cabai merah;

Dikembalikan kepada Saksi Tingkos Dumaria Siregar;

5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 65/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 24 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbg tanggal 26 Agustus 2025 atas nama Anak Daniel Parulian Simbolon alias Aceh yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid-Anak/2025/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 6 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 26 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2025, serta memori kasasinya

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 12013 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 6 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, pidana yang dijatuhkan terhadap Anak terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, untuk itu memohon agar Anak dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal karena berdasarkan fakta persidangan dari rangkaian perbuatan Anak yaitu Anak telah mengambil beberapa barang dagangan dan *handphone* milik Saksi Korban Tingkos Dumaria Siregar pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 sekira pukul 23.00 WIB di kios milik Saksi Korban yang terletak di pelataran Pasar Sibolga Nauli, Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, yang dilakukan dengan cara Anak terlebih dahulu mengintip situasi di dalam kios dan ketika Anak melihat Saksi Korban sedang tertidur kemudian Anak masuk ke dalam kios dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 8 Play warna hitam dengan IMEI 354471222503646 dan IMEI II 354471222503653 serta

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 12013 K/Pid.Sus/2025



beberapa barang dagangan berupa bawang merah dengan berat 5 (lima) kilogram dan cabai merah dengan berat 5 (lima) kilogram;

- Bahwa tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut adalah untuk berkomunikasi dengan orang tua Anak karena Anak hendak pergi ke Medan untuk mencari pekerjaan, sedangkan barang dagangan berupa bawang merah dengan berat 5 (lima) kilogram dan cabai merah dengan berat 5 (lima) kilogram rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan Anak untuk kebutuhan sehari-hari dan jajan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 130/T/2012 atas nama Daniel Parulian Simbolon diketahui Anak lahir di Sibolga pada tanggal 9 Januari 2008, sehingga pada waktu kejadian Anak masih berusia 17 (tujuh belas tahun) dan masih tergolong kategori Anak;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Anak telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, *judex facti* sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 12013 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 November 2025** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Masye Kumaunang, S.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 12013 K/Pid.Sus/2025